

학교배상책임공제 보상 관련 안내

□ 검토 요청 배경

- 공휴일 및 교육활동 종료 후 학교 내에서 발생한 사고에 대한 민원 증가
- 이와 관련하여 경남교육청에서 학교배상책임공제에 “공휴일 및 교육활동 종료 후 교내에서 학생이 피해를 입은 학교장의 손해배상책임이 있는 사고”에 대해 특별약관 신설을 건의

□ 학교안전공제중앙회 검토의견

- 현행 학교배상책임공제 약관(이하 “약관”)으로도 보상이 가능한지?
→ **현행 약관 해석상으로도 보상 가능함.**

- 학교배상책임공제는 교육활동 및 학교시설물 관리업무와 관련한 사고로 제3자가 신체·재물손해를 입은 경우, 당해 사고에 책임이 있는 피공제자(학생·교직원·교육활동참여자)가 부담하는 법률상 손해배상책임을 담보함.
- 교육활동과 학교시설 관리업무로 관련한 사고에 책임이 있는 피공제자는 “교육활동 및 학교시설 관리업무를 담당하는 자”임을 전제로 할 것인바, 학교시설 업무의 경우 교육활동과 달리 “학생”에게 피공제자의 지위를 인정하기 어렵다고 판단됨.
- 즉, 휴일과 같은 교육활동 외의 시간에 교내에서 소속 학생이 학교 시설물에 의해 피해를 입은 경우에는 그 학생을 “제3자”의 지위에 있다고 보아 **현행 약관상 보상대상에 해당**한다고 봄이 타당함.

- 보상이 가능한 경우(약관 또는 약관 개정을 통해) 그 보상 범위는?
→ **학교시설물 관리 부주의로 인한 학생 피해**에 한하여 보상 가능

- 약관 상 학교배상책임공제 보상대상을 “교육활동 중 발생한 사고”와 “학교시설물 관리업무와 관련한 사고”로 규정하고 있는 점에 비추어,
- “교육활동 중 발생한 사고”이면 학교 내·외를 구분하지 않고 보상 가능하며, “학교시설물 관리업무와 관련한 사고”이면 교육활동 외의 시간대에 발생하였더라도 보상대상에 해당할 것으로 판단됨.
- 즉, 교육활동 외의 시간에 학교시설물과 관련 없이 발생한 사고(학생 본인 부주의 등)는 약관상 보상대상에 해당하지 않을 것으로 판단됨.